

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 247/2550 วัดบางโตนดนอก
นายสวัสดิ์ วงษ์ฉาย กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 800

ป.วิ.พ. มาตรา 60

วัดผู้ร้องมอบอำนาจให้ ก. มีอำนาจยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทและดำเนินคดีได้จนถึงที่สุด ก. จึงเป็นตัวแทนได้รับมอบอำนาจแต่เฉพาะการ ย่อมมีอำนาจกระทำการแทนตัวการในสิ่งจำเป็นเพื่อให้กิจอันตัวการได้มอบหมายแก่ตนสำเร็จลุล่วงไป การตั้งทนายความเป็นการกระทำที่จำเป็นในการดำเนินคดี ก. จึงมีอำนาจตั้งทนายความยื่นคำร้องขอได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 800 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 60 วรรคสอง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 19551 ตำบลบางโตนด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และโฉนดเลขที่ 73001, 73002 และ 73003 ตำบลบางโตนด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยการครอบครองปรปักษ์ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านทั้งแปดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน เว้นแต่ให้แก้ไขเลขโฉนดตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น จากเลขที่ 19551 เป็นเลขที่ 19951 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านทั้งแปดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกว่านายกมลมีอำนาจตั้ง
ทนายความยื่นคำร้องขอในคดีนี้หรือไม่ เห็นว่าหนังสือมอบอำนาจเอกสารท้ายคำร้อง
หมายเลข 5 วัดผู้ร้องมอบอำนาจให้นายกมลมีอำนาจยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง
แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทในคดีนี้และดำเนินคดีได้จนถึงที่สุด นายกมลจึงเป็น
ตัวแทนได้รับมอบอำนาจแต่เฉพาะการ ย่อมมีอำนาจกระทำการแทนตัวการในสิ่ง
จำเป็นเพื่อให้กิจอันตัวการได้มอบหมายแก่ตนสำเร็จลุล่วงไปการตั้งทนายความ
เป็นการกระทำที่จำเป็นในการดำเนินคดีนายกมลจึงมีอำนาจตั้งทนายความยื่นคำร้อง
ขอและดำเนินคดีนี้ได้ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 800
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 60 วรรคสอง ฎีกาของผู้คัดค้าน
ทั้งแปดข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(อร่าม เสนามนตรี-เปรมใจ กิตติคุณไพโรจน์-นพวรรณ อินทร์มพรรย์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น